

1501102-52.2021.8.26.0323
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/10/2022
... - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
GABRIEL LOURENÇO GUILGER e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de entorpecentes para uso próprio, tipificados nos artigos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

1501102-52.2021.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501102-52.2021.8.26.0323
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
GABRIEL LOURENÇO GUILGER e outro

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de entorpecentes para uso próprio, tipificados nos artigos 33, caput, e 28, ambos da Lei 11.343/06, praticados, em tese, por GABRIEL LOURENÇO GUILGER e LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, qualificados nos autos.

O Ministério Público se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial, com relação ao delito de tráfico de drogas, e pela extinção da punibilidade pela prescrição, em relação ao crime do artigo 28, da Lei 11.343/06 (fls. 79/80).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Razão assiste ao Parquet.

Acolho a bem lançada manifestação do Ministério Público, e determino o arquivamento destes autos, com relação ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Lado outro, tendo em vista os entorpecentes encontrados, de modo a caracterizar a prática do delito de drogas para consumo pessoal, tipificado no artigo 28, da lei 11.343/06, necessário reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena em abstrato.

Com efeito, o delito previsto no artigo 28, da lei 11.343/06 possui determinação expressa no que tange ao prazo prescricional, prevista no artigo 30 da citada lei, prevendo a prescrição em 02 (dois) anos, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Ocorre que, à época dos fatos, os averiguados possuíam 18 anos, motivo pelo qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, consoante dispõe o artigo 115, do Código Penal, ou seja, para 01 (um) ano.

Portanto, considerando que, desde a data dos fatos até o presente momento, não ocorreu qualquer causa de suspensão ou interrupção prescricional, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Isto posto, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do inquérito policial, com relação ao delito previsto no tipo penal do artigo 33, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 18, do Código de Processo Penal; e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GABRIEL LOURENÇO GUILGER e LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, qualificados nos autos, com relação ao crime do artigo 28, da Lei 11.343/06, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, e artigo 30, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 115, do Código mencionado, e artigo 61, caput, do CPP.

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à Autoridade Policial para proceder à sua destruição.

Determino a restituição da quantia apreendida, à míngua de elementos a indicar que o numerário provinha do vil comércio. Outrossim, na hipótese de não serem reclamados os valores no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias do trânsito em julgado deste decisorio, decreto desde já o perdimento do numerário em favor do Funad, forte no artigo 63, § 6º, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações e cautelas de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C

Lorena, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA